

新北市政府工務局 訴願答辯書

訴 願 人：施睿迅即芯沐海養生館

地 址：新北市土城區筠浩路 1 段 65 號 1 樓、2 樓

原處分機關：新北市政府工務局

發文日期：中華民國 114 年 6 月 12 日

發文字號：新北工使字第 1141086437 號

訴願人因違反建築法事件，不服本局中華民國 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書，提起訴願，謹依法答辯如下：

答 辯 聲 明

訴願駁回。

事 實

一、訴願人為位於新北市土城區筠浩路 1 段 65 號 1 樓、2 樓建築物（77 土使字第 1742 號使用執照，樓層數「地上 5 層、地下 1 層」，土地使用分區「住宅區」，1 樓原核准用途「店舖（G 類 3 組）、住宅（H 類 2 組）」，下稱系爭建築物）之使用人。

二、前經本府公共安全聯合稽查小組於 112 年 12 月 22 日實施聯合勘查，本局以 113 年 1 月 23 日新北工使字第 1130159064 號函併附同文號行政處分書裁處訴願人 6 萬元罰鍰，並限期於 113 年 2 月 10 日前改善或補辦手續。

三、嗣新北市政府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，涉有違反建築法規定等情，遂移由本局處理。

四、經本局函請目的事業主管機關新北市政府經濟發展局認定屬經營「按摩業」，該局以 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函復認應可歸屬

經濟部「公司行號及有限合夥營業項目代碼表」之經營「JF01020 按摩業」行業項目。

五、本局爰以中華民國 114 年 4 月 25 日新北工使字第 1140751419 號函併附同文號行政處分書（下稱系爭處分書），裁處訴願人新臺幣 12 萬元罰鍰（第 2 次），並限期於 114 年 6 月 30 日前改善或補辦手續。系爭處分書於中華民國 114 年 4 月 29 日送達，訴願人不服，於中華民國 114 年 5 月 23 日提起本件訴願。

理 由

一、實體答辯：

（一）按建築法第 73 條第 2 項規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第 9 條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照…。」同法第 91 條第 1 項第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：一、違反第 73 條第 2 項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」

（二）新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 9 之規定。」

（三）訴願人為系爭建築物之使用人，嗣經新北市政府警察局土城分局於 114 年 3 月 13 日實施臨檢，現場查得 1 樓設有按摩床 8 床，並設有拉廉加以區隔，係將場所加以區隔或包廂式為人按摩之場所，經目的事業主管機關新北市政府經濟發展局認定屬經營「按摩業」，依建築物使用類組及變更使用辦法對於建築物之使用類別、組別及其定義，係供作「按摩場所（B 類 1 組）」使用。

(四) 本局認系爭建築物有未依原核定之使用類組，擅自變更使用類組使用之情事，違反建築法第 73 條第 2 項規定，本局依建築法第 91 條第 1 項第 1 款據以裁處，並無違誤。

(五) 至訴願人主張業已辦理歇業登記、不再經營等語。惟本次違規事實係以 114 年 3 月 13 日臨檢時之現場狀況為認定基礎，該時點系爭建築物確有擅自變更使用類組使用之情事，違規行為業已成立。事後辦理歇業登記，屬違規行為成立後之事實變動，不影響本局就已成立之違規行為所為之裁處。

(六) 本局依新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 規定，按第 2 次違規之額度處新臺幣 12 萬元罰鍰，並依建築法第 91 條第 1 項第 1 款規定限期改善或補辦手續，於法均無不合。

二、檢附原卷 1 宗，敬請察核。又本件訴願答辯書副本已逕送訴願人。

證物：

1、系爭處分書及同文號函影本 1 份。

2、送達證書影本 1 份。

3、第 1 次處分（新北工使字第 1130159064 號）影本 1 份。

4、新北市政府警察局土城分局 114 年 3 月 13 日臨檢紀錄表及現場勘查照片影本 1 份。

5、新北市政府經濟發展局 114 年 3 月 24 日新北經商字第 1140551698 號函影本 1 份。

6、系爭建築物 77 土使字第 1742 號使用執照存根影本 1 份。

此 致

新北市政府（法制局訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府工務局

代 表 人：局 長

中華民國 114 年 6 月 12 日